

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8266/2548

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
นายสถาพร ทรวงแสง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 (1)

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบ โดยถือผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ตามลำดับเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบ เป็นการกระทำความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกต่างกันได้ แม้จำเลยจะถูกจับกุมพร้อมด้วยกระดาสโพลสลากกินรวบงวดประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ในคราวเดียวกันและเป็นความผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเดียวกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หากใช่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90 ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ป.อ. มาตรา 33, 83, 91 ริบของกลางและให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 (1) ป.อ. มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 4 เดือน รวม 3 กระทง เป็นจำคุก 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ตาม ป.อ. มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 3 กระทง คงจำคุกรวม 6 เดือน ของกลางให้รับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเนื่องจากเจ้าพนักงานจับจำเลยได้ในวันที่ 28 ธันวาคม 2547 และตรวจค้นพบกระดาสไพยสลากินรวบงวดประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 จำนวน 1 แผ่น กระดาสไพยสลากินรวบงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2547 จำนวน 1 แผ่น ปะปนอยู่กับกระดาสไพยสลากินรวบงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2547 จำนวน 74 แผ่นนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันยุติตามคำฟ้อง การที่จำเลยกับพวก ร่วมกันเล่นการพนันสลากินรวบ โดยถือผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ตามลำดับเป็นเลขถูกรางวัลสลากินรวบ เป็นการกระทำความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกต่างแยกจากกันได้ แม้จำเลยจะถูกจับกุมพร้อมด้วยกระดาส

โปยสลากกินรวบงวดประจำวันที 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ในคราวเดียวกันและเป็นความผิดต่อบทบัญญัติของ กฎหมายเดียวกันก็ตาม การกระทำความผิดของจำเลยตามที่ปรากฏในคำฟ้องก็เป็น ความผิดหลายกรรมต่างกัน หากใช่เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฎหมายหลายบทตาม ป.อ. มาตรา 90 ดังที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาไม่ ฎีกาของ จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-วิเชียร มงคล)

ศาลแขวงลพบุรี - นายวีระพงษ์ ไพศาลธนวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายประสิทธิ์ สนามชวด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ